



法规 第4章 定价销售 04 债券发行与销售



扫描二维码, 下载客户端, 随时随地做题
支持iPhone、iPad和Android手机



1. 单选题 题目ID:218574

根据《公司债券发行与交易管理办法》，下列说法正确的是（ ）。

- A 发行人及其董监高不得在发行环节直接或间接认购其发行的公司债券。
- B 承销机构应当保留承销过程中的相关资料并存档备查，如实、全面反映承销全过程，相关资料保管时间不得少于债券的债权债务关系终止后10年。
- C 公开发行的公司债券上市后10个工作日内，主承销商应当将验资报告、专项法律意见、承销总结报告等文件一并报送证监会。
- D 公司债券公开发行的价格或利率以询价或公开招标等市场化方式确定。

解析:

选项A错误，只有发行人不可以认购。发行人的董监高、持股比例超过5%的股东及其他关联方认购或交易、转让其发行的公司债券的，应当披露相关情况。选项B错误，资料保存时间为20年。选项C错误，报送文件不包括验资报告，报送对象是交易场所，并非证监会。

正确答案:D

2. 多选题 题目ID:218572

根据《公司债券发行与交易管理办法》，下列公司非公开发行公司债券可以自行销售的有（ ）。

- A 适用简易程序的主板上市公司
- B 取得证券承销业务资格的证券公司
- C 中国证券金融股份有限公司
- D 取得证券承销业务资格的商业银行

解析:

发行公司债券应当依法由具有证券承销业务资格的证券公司承销。取得证券承销业务资格的证券公司、中国证券金融股份有限公司非公开发行公司债券可以自行销售。

正确答案:B, C

3. 多选题 题目ID:218573

根据《公司债券承销业务规则》，下列说法正确的是（ ）。

- A 主承销商应当在公司债券上市或挂牌日后5个交易日内将当期债券的承销收费情况通过会员信息系统报送协会，由于客观原因未能按时报送的，应当说明具体理由及最晚报送时间
- B 公司债券发行由2家以上承销机构联合主承销的，所有担任主承销商的承销机构应当共同承担主承销责任，履行相关义务
- C 承销团由3家以上承销机构组成的，应当设副主承销商，协助主承销商组织承销活动
- D 承销机构有充分证据证明证券服务机构及其签字人员不能胜任相关工作的，应当向发行人提议更换

解析:

选项C错误，承销团由3家以上承销机构组成的，可以设副主承销商，协助主承销商组织承销活动。选项D错误，承销机构应当协助发行人协调会计师事务所、律师事务所、资信评级机构（如有）等中介机构的相关工作。承销机构不得干涉发行人选取相关中介机构。但承销机构有充分证据证明证券服务机构及其签字人员不能胜任相关工作的，可以向发行人提议更换。

正确答案:A, B

4. 多选题 题目ID:218575

根据《公司债券承销业务规范》，以下说法正确的有（）。「2022年」

- A 取得证券承销业务资格的证券公司、中国证券金融股份有限公司公开发行公司债券可以自行销售
- B 承销机构可以和发行人采用现场、电话、视频会议、互联网等合法合规的方式进行路演推介
- C 非公开发行公司债券的，不得采取公开或变相公开方式进行推介
- D 承销机构应当建立集体决策机制，对公司债券定价、配售与分销安排等重要事项进行决策，参与决策的人数不得少于5名
- E 公司债券公开发行的价格或利率以询价或公开招标等市场化方式确定，非公开发行公司债券的定价发行方式，由承销机构和发行人协商确定

解析：

选项A错误，取得证券承销业务资格的证券公司、中国证券金融股份有限公司“非公开发行”公司债券可以自行销售。选项D错误，参与决策的人数不得少于3名。

正确答案:B, C, E

5. 多选题 题目ID:218576

下列关于非公开发行公司债券的做法正确的有（）。「2017年」

- A 发行人在《证券时报》刊登债券募集说明书
- B 发行人在某券商150人年度策略会上推介拟发行的公司债券
- C 主承销商采用簿记建档方式发行公司债券
- D 主承销商向55个合格投资者配售债券

解析：

选项A错误，选项B正确，非公开发行公司债券的，不得采取公开或变相公开方式进行推介。选项C正确，采用簿记建档方式非公开发行公司债券的，参照公开发行公司债券簿记建档及配售的相关规定。选项D正确，非公开发行公司债券应当向专业投资者发行，每次发行对象不得超过200人。

正确答案:B, C, D

6. 多选题 题目ID:218577

以下关于公司债券承销业务的说法中，正确的有（）。「2016年」

- A 取得证券承销业务资格的证券公司以公开发行方式发行公司债券，可以自行销售
- B 承销机构可以和发行人采用现场、电话、互联网等合法合规的方式进行路演推介
- C 承销机构应当建立集体决策制度，对公司债券定价和配售等重要环节进行决策，参与决策的人数不得少于3名
- D 承销机构应当保留承销过程中的相关资料并存档备查，相关资料保管时间不得少于本息全部清偿后2年

解析：

选项A错误，取得证券承销业务资格的证券公司、中国证券金融股份有限公司非公开发行公司债券可以自行销售。选项B正确，承销机构可以和发行人采用现场、电话、视频会议、互联网等合法合规的方式进行路演推介。选项C正确，承销机构应当建立集体决策机制，对公司债券定价、配售与分销安排等重要事项进行决策，参与决策的人数不得少于3名。选项D错误，承销机构应当保留承销过程中的相关资料并存档备查，相关资料保管时间不得少于债券的债权债务关系终止后20年。

正确答案:B, C

7. 多选题 题目ID:218578

根据《公司债券发行与交易管理办法》，下列关于公司债券承销资格的说法正确的有（）。「2016年」

- A 发行公司债券应当由具有证券承销业务资格的证券公司承销
- B 发行公司债券不可以自行销售
- C 取得证券承销业务资格的证券公司非公开发行公司债券可以自行销售
- D 中国证券金融股份有限公司非公开发行公司债券可以自行销售

解析:

选项B错误，取得证券承销业务资格的证券公司、中国证券金融股份有限公司非公开发行公司债券可以自行销售。

正确答案:A, C, D

8. 多选题 题目ID:218579

根据《公司债券发行与交易管理办法》，以下非公开发行公司债券可以自行销售的有（）。「2015年」

- A 具备证券承销业务资格的证券公司
- B 商业银行
- C 信托公司
- D 保险公司
- E 中国证券金融股份有限公司

解析:

取得证券承销业务资格的证券公司、中国证券金融股份有限公司非公开发行公司债券可以自行销售。

正确答案:A, E

9. 多选题 题目ID:218580

根据《公司债券发行与交易管理办法》，下列说法错误的是（）。

- A 承销机构承销公司债券，应当采用包销方式
- B 承销团由3家以上承销机构组成的，应当设副主承销商
- C 承销机构应当建立集体决策机制，对公司债券定价、配售与分销安排等重要事项进行决策，参与决策的人数不得少于3名
- D 取得证券承销业务资格的证券公司、中国证券金融股份有限公司发行公司债券可以自行销售

解析:

选项A错误，应当采用包销或者代销方式。选项B错误，是可以设副主承销商，并非应当。选项D错误，自行销售的范围仅限于非公开发行公司债券。

正确答案:A, B, D

10. 多选题 题目ID:218581

某发行人面向专业投资者公开发行公司债券并在上海证券交易所上市，拟采用簿记建档方式发行。根据《上海证券交易所公司债券发行承销规则适用指引第2号——簿记建档》等相关法规，下列关于该债券簿记建档发行的做法，正确的有（）。「2022年」

- A 经发行人与主承销商协商一致，决定选择在簿记管理人自有专门场所进行簿记建档
- B 发行人此次公司债券由甲、乙证券公司担任联合主承销商，经发行人同意，由甲、乙证券公司共同担任簿记管理人，并增设丙证券公司担任副主承销商

C 聘请了具备相关资质的律师事务所对簿记建档发行过程、配售行为、参与认购的投资者资质条件、资金划拨等事项进行见证，并出具法律意见书

D 发行人相关工作人员现场参与了簿记建档

解析:

选项A正确，簿记建档应当使用簿记建档系统，在簿记建档专门场所或者簿记管理人自有专门场所进行。选项B错误，发行人选择多家机构作为主承销商的，应指定其中1家主承销商作为簿记管理人。选项C正确，律师事务所应对簿记建档发行过程、配售行为、参与认购的投资者资质条件、资金划拨等事项进行见证，并出具专项法律意见书。选项D正确，簿记建档现场的参与人员包括发行人相关工作人员、簿记管理人的发行工作人员和内部监督人员、律师及经簿记管理人同意的其他与发行相关的人员。

正确答案:A, C, D

11. 多选题 题目ID:218582

某发行人公开发行公司债券并在上海证券交易所上市，拟采用簿记建档方式发行，根据《公司债券发行承销规则适用指引第2号——簿记建档》和《公司债券发行与交易管理办法》，下列关于该债券簿记建档发行的做法正确的有（）。「2021年」

A 经发行人与主承销商协商一致，决定选择在簿记建档专门场所进行

B 因簿记建档发行期间某获配投资者自有资金紧张，为保证发行成功，主承销商向其提供部分财务资助

C 发行人此次公司债券由甲证券公司及乙证券公司担任联合主承销商，经发行人同意，指定甲证券公司牵头簿记建档工作，并增设丙证券公司担任副主承销商

D 发行人董事长参与本次债券发行认购并获得配售，根据相关规定披露认购情况

解析:

选项A正确，簿记建档应当使用簿记建档系统，在簿记建档专门场所或者簿记管理人自有专门场所进行。选项B错误，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高管和承销机构：（1）不得操纵发行定价、暗箱操作；（2）不得以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益；（3）不得直接或者通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助；（4）不得有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。选项C正确，发行人选择多家机构作为主承销商的，应指定其中一家机构牵头簿记建档工作，并在唯一指定场所进行簿记；承销团由3家以上承销机构组成的，可以设副主承销商，协助主承销商组织承销活动。选项D正确，发行人的董事、监事、高管、持股比例超过5%的股东及其他关联方认购其发行的公司债券的，承销机构和发行人应当在发行结果公告中披露。

正确答案:A, C, D

12. 多选题 题目ID:218583

某发行人公开发行公司债券，拟采用簿记建档方式询价发行，下列关于簿记建档发行的做法符合规定的有（）。「2017年」

A 经发行人与主承销商协商一致，决定选择在发行人办公场所簿记建档

B 因簿记建档发行期间某获配投资者自有资金紧张，为保证发行成功，主承销商向其提供了部分资金支持

C 发行人此次公司债券由证券公司A及B担任联合主承销商，经发行人同意，指定证券公司A牵头簿记建档工作，并增设证券公司C担任副主承销商

D 聘请了具备相关资质的律师事务所对簿记建档发行过程、配售行为、参与认购的投资者资质条件、资金划拨等事项进行见证，并出具专项法律意见书

解析:

沪深交易所《公司债券簿记建档发行业务指引》。选项A错误，簿记建档应当使用簿记建档系统，在簿记建档专门场所或者簿记管理人自有专门场所进行。发行人办公场所不属于“专门场所”。选项B错误，承销机构不得直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助；选项C正确，发行人选择多家机构作为主承销商的，应指定其中一家机构牵头簿记建档工作，并在唯一指定场所进行簿记；承销团由3家以上承销机构组成的，可以设副主承销商；选项D正确，律师事务所应对簿记建档发行过程、配售行为、参与认购的投资者资质条件、资金划拨等事项进行见证，并出具专项法律意见书。

正确答案:C, D

13. 多选题 题目ID:218584

根据《公司债券承销业务规则》《公司债券发行承销业务指引——簿记建档》，下列说法正确的有（）。

- A 簿记管理人应针对簿记建档发行建立集体决策制度，参与决策的总人数不得少于2名，所有决策参与人员在文件上签字确认
- B 公司债券上市挂牌之日起10个交易日内，主承销商应当向交易所提交承销总结报告、律师事务所出具的法律意见书等文件
- C 簿记建档截止时间原则上不得晚于簿记建档当日18:00
- D 经发行人与簿记管理人协商一致，可以在原定的截止时间前延时1次并予以披露，延长后的簿记建档截止时间不得晚于簿记建档当日20:00

解析:

选项A错误，参与决策的总人数不得少于3名；选项B正确，公司债券上市挂牌之日起10个交易日内，主承销商应当向交易所提交承销总结报告、律师事务所出具的法律意见书等文件。选项C正确，簿记建档截止时间原则上不得晚于簿记建档当日18:00。选项D错误，经发行人与簿记管理人协商一致，可以在原定的截止时间前延时1次并予以披露，延长后的簿记建档截止时间不得晚于簿记建档当日19:00。

正确答案:B, C

14. 多选题 题目ID:218585

根据《上海证券交易所公司债券发行承销规则适用指引第2号——簿记建档》，下列说法正确的有（）。

- A 副主承销商不能担任簿记管理人
- B 簿记管理人应当按照利率或者价格优先原则配售公司债券
- C 簿记管理人应当指定专门部门负责公司债券簿记建档发行业务，并由独立于承销业务之外的合规或者风控部门对簿记建档过程进行全程监督
- D 发行人的相关工作人员可以现场参与簿记建档

解析:

选项A正确，簿记管理人是受发行人委托，负责簿记建档具体运作的主承销商。选项B正确，簿记管理人应当按照利率或者价格优先原则配售公司债券。选项C正确，簿记管理人应当指定专门部门负责公司债券簿记建档发行业务，并由独立于承销业务之外的合规或者风控部门对簿记建档过程进行全程监督。选项D正确，簿记建档现场的参与人员包括发行人相关工作人员、簿记管理人的发行工作人员和内部监督人员、律师及经簿记管理人同意的其他与发行相关的人员。

正确答案:A, B, C, D